

Ecco un'estrazione strutturata di tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo di un software per la gestione dell'Adeguata Verifica della Clientela (Antiriciclaggio), organizzata per moduli logici (Database, Algoritmi di calcolo, Workflow e Gestione Documentale) in modo da fornire specifiche chiare a un programmatore.

1. STRUTTURA DEL DATABASE E VARIABILI (Anagrafiche)

Il programma dovrà prevedere diverse entità (tabelle) correlate tra loro per memorizzare i soggetti coinvolti.

Entità: **CLIENTE (Persona Fisica)**

- Nome e Cognome
- Luogo_Nascita e Data_Nascita
- Residenza_Anagrafica e Domicilio (se diverso)
- Codice_Fiscale
- Estremi_Documento_Identita (Tipo, Numero, Rilascio, Scadenza)
- Flag_PPE (Persona Politicamente Esposta: Boolean Sì/No)

Entità: **CLIENTE (Persona Giuridica / Ente)**

- Denominazione_Sociale
- Sede_Legale
- Partita_IVA / Codice_Fiscale
- Natura_Giuridica

Entità: **ESECUTORE (Rappresentante Legale / Delegato)**

- Stessi campi della "Persona Fisica"
- Verifica_Poteri_Rappresentanza (Stringa/File allegato: es. Visura, Procura)

Entità: **TITOLARE EFFETTIVO (TE)**

- Stessi campi della "Persona Fisica".
- *Regola di business per l'individuazione:* Il software deve permettere l'inserimento di uno o più TE. Per le società di capitali, il TE è chi detiene (direttamente o indirettamente) **più del 25%** del capitale o dei diritti di voto. Se nessuno supera il 25%, il TE è chi ha poteri di amministrazione o direzione (criterio residuale).

Entità: **PRESTAZIONE PROFESSIONALE / RAPPORTO**

- Data_Conferimento_Incarico
- Scopo_Prestazione (Testo)
- Natura_Prestazione (Ordinaria / Straordinaria)
- Valore_Operazione (Importo, se noto o applicabile)

2. MOTORE DI CALCOLO: ALGORITMO DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il cuore del programma è l'algoritmo per il calcolo del "Rischio Effettivo", che definisce il tipo di adeguata verifica da applicare. Il sistema usa una scala da 1 a 4:

- 1 = Non significativo
- 2 = Poco significativo
- 3 = Abbastanza significativo
- 4 = Molto significativo

STEP 1: Calcolo del "Rischio Inerente" (Variabile R_Inerente)

Il Rischio Inerente dipende dalla tipologia di prestazione richiesta.

- Il programma deve avere un menu a tendina con le prestazioni mappate in Tabella 1 (Rischio = 1) e Tabella 2 (Rischio = 2, 3 o 4).
- *Eccezione:* Se R_Inerente = 1 (es. Apposizione visto di conformità, Collegio sindacale senza revisione), il calcolo si ferma qui e l'adeguata verifica si chiude solo con l'acquisizione del documento di identità e/o lettera d'incarico.

STEP 2: Calcolo del "Rischio Specifico" (Variabile R_Specifico)

Se R_Inerente > 1, il software deve proporre una checklist con punteggi (da 1 a 4) suddivisa in due sezioni:

- **Tabella A (Aspetti del Cliente):**
 - A1_Natura_Giuridica (1-4)
 - A2_Prevalente_Activita (1-4)
 - A3_Comportamento_Cliente (1-4)
 - A4_Area_Geografica_Residenza (1-4)
 - *Calcolo Media_A* = Somma(A1..A4)
- **Tabella B (Aspetti della Prestazione):**
 - B1_Tipologia (1-4)
 - B2_Modalita_Svolgimento (1-4)
 - B3_Ammontare (1-4)
 - B4_Frequenza_Volume (1-4)
 - B5_Ragionevolezza (1-4)
 - B6_Area_Geografica_Destinazione (1-4)
 - *Calcolo Media_B* = Somma(B1..B6)
- **Formula R_Specifico:** = (Media_A + Media_B) / 10. *(Nota per il programmatore: per servizi come tenuta contabilità o revisione legale, la Tabella B non si compila. In questo caso R_Specifico = Media_A / 4).*

STEP 3: Calcolo del "Rischio Effettivo" (Variabile R_Effettivo)

La formula usa una media ponderata: $R_Effettivo = (R_Inerente * 0.30) + (R_Specifico * 0.70)$

STEP 4: Output della Tipologia di Adeguata Verifica

Il programma mapperà il valore di $R_Effettivo$ per definire l'azione:

- Da **1,00 a 1,50** $\rightarrow$ Adeguata Verifica **SEMPLIFICATA** (Rischio Non Significativo)
- Da **1,60 a 2,50** $\rightarrow$ Adeguata Verifica **SEMPLIFICATA** (Rischio Poco Significativo)
- Da **2,60 a 3,50** $\rightarrow$ Adeguata Verifica **ORDINARIA** (Rischio Abbastanza Significativo)
- Da **3,60 a 4,00** $\rightarrow$ Adeguata Verifica **RAFFORZATA** (Rischio Molto Significativo)

3. WORKFLOW E LOGICHE DI BUSINESS (Automazioni del Software)

A. Trigger temporali e alert

- **Tempo massimo completamento:** I dati devono essere caricati e verificati contestualmente all'incarico, ma non oltre **30 giorni**. Il programma deve inviare un alert se la pratica è incompleta al 30° giorno.
- **Controllo Costante (Schedatore/Cron Job):** A seconda del $R_Effettivo$, il software deve schedare un alert per la revisione della pratica:
 - Se SEMPLIFICATA: Alert ogni **36 mesi**.
 - Se ORDINARIA: Alert ogni **24 mesi**.
 - Se RAFFORZATA: Alert ogni **6/12 mesi**.

B. Logiche Condizionali speciali

- **Gestione PPE (Persone Politicamente Esposte):** Se il flag Flag_PPE è TRUE, il sistema deve forzare il rischio a "Molto Significativo" e richiedere obbligatoriamente un'Adeguata Verifica RAFFORZATA. L'applicazione richiederà campi aggiuntivi sull'origine del patrimonio.
- **Obbligo di Astensione:** Se i dati minimi (Identità, Titolare Effettivo, Scopo) non vengono forniti, l'interfaccia non deve permettere il salvataggio della pratica validata e deve suggerire all'utente l'"Obbligo di Astensione" e l'eventuale compilazione di una SOS (Segnalazione Operazione Sospetta).

4. GESTIONE DOCUMENTALE (Fascicolo Cliente Digitale)

Il programma deve avere un modulo di archiviazione per conservare file (con data di upload, utente inseritore e storicizzazione non modificabile). Campi/File obbligatori da allegare:

1. **Modulo_AV4** (Dichiarazione del cliente ai sensi dell'art.22) firmata.
2. **Modulo_AV1** (Scheda di valutazione del rischio stampata e firmata dal professionista).
3. Copia del Documento di Identità (Cliente / Esecutore).
4. Visura Camerale (per società).
5. Documentazione che attesta l'incarico professionale (es. Mandato).

Policy di Data Retention (Cancellazione Dati): Il sistema deve prevedere un campo Data_Cessazione_Rapporto. I dati dell'adeguata verifica e i documenti caricati devono essere

conservati obbligatoriamente per **10 anni** dalla data di cessazione della prestazione. Al termine dei 10 anni, il sistema può prevedere l'anonimizzazione o la cancellazione nel rispetto del GDPR.

Ecco le specifiche di dettaglio per la programmazione del modulo relativo al **Rischio Specifico**, basate sulle Linee Guida. Questo modulo serve a valutare il rischio legato al singolo cliente e alla specifica prestazione professionale richiesta.

1. Interfaccia e Logica di Inserimento Dati (UI/UX)

Il programma deve presentare all'utente due sezioni principali (Tabella A e Tabella B). Per ciascuna riga (chiamata "aspetto"), il software deve permettere all'utente di:

1. **Selezionare uno o più fattori di rischio** tramite menu a tendina o checkbox (flag).
2. **Inserire testo libero** se viene selezionata l'opzione "Altro", poiché l'utente deve poter esplicitare fattori non previsti nell'elenco standard.
3. **Assegnare un punteggio da 1 a 4** per quell'aspetto specifico, basato sulla valutazione complessiva dei fattori flaggati. I valori validi sono: 1 (non significativo), 2 (poco significativo), 3 (abbastanza significativo), 4 (molto significativo).

2. Struttura del Database / Variabili da implementare

Il programmatore dovrà predisporre le seguenti variabili e i relativi elenchi predefiniti (array/liste) per la selezione:

TABELLA A: Aspetti connessi al cliente

Il programma deve calcolare la variabile Totale_A come somma dei seguenti 4 punteggi.

- **A.1 - Natura giuridica** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Non congruità della natura giuridica rispetto all'attività/dimensioni; Articolazione giuridica complessa o opaca per ostacolare l'identificazione del titolare effettivo; Partecipazione di Persone Politicamente Esposte (PPE); Incarichi in ONG/associazioni in paesi a rischio; Processi penali, misure di prevenzione, legami con soggetti legati a terrorismo o riciclaggio.
 - *Campo libero*: Altro.
- **A.2 - Prevalente attività svolta** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali/terroristiche; Struttura organizzativa/dimensionale non coerente con l'attività; Non conformità dell'attività rispetto all'atto costitutivo.
 - *Campo libero*: Altro.
- **A.3 - Comportamento tenuto al conferimento dell'incarico** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Cliente non presente fisicamente; Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito; Comportamento non trasparente e collaborativo; Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo.
 - *Campo libero*: Altro.
- **A.4 - Area geografica di residenza del cliente** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Residenza in Comune italiano a rischio per uso eccessivo di contante; Paesi terzi ad alto rischio o non collaborativi con il GAFI; Paesi con elevata corruzione;

Aree di conflitto/terrorismo o soggette a sanzioni/embargo ONU; Lontananza della residenza rispetto alla sede del Professionista.

- *Campo libero*: Altro.

TABELLA B: Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione

Il programma deve calcolare la variabile Totale_B come somma dei seguenti 6 punteggi.

- **B.1 - Tipologia** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo; Schemi negoziali che agevolano l'opacità; Articolazione contrattuale ingiustificata.
 - *Campo libero*: Altro.
- **B.2 - Modalità di svolgimento** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati o valute virtuali; Utilizzo di conti non propri; Ricorso reiterato a procure; Domiciliazioni di comodo.
 - *Campo libero*: Altro.
- **B.3 - Ammontare dell'operazione** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo del cliente; Presenza di frazionamenti artificiosi.
 - *Campo libero*: Altro.
- **B.4 - Frequenza e volume / durata prestazione** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Non congruità della frequenza rispetto all'attività; Operatività improvvisa; Operazioni di ammontare consistente in un ristretto arco temporale; Rapporto continuativo o occasionale.
 - *Campo libero*: Altro.
- **B.5 - Ragionevolezza** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Irragionevolezza rispetto all'attività svolta; Irragionevolezza rispetto alle risorse economiche; Non congruità rispetto alle finalità dichiarate.
 - *Campo libero*: Altro.
- **B.6 - Area geografica di destinazione** (Punteggio da 1 a 4)
 - *Checkbox*: Destinazione in Comune italiano a rischio contante o Paesi terzi ad alto rischio/sanzionati; Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area (es. Camere di Commercio); Irragionevolezza della ricerca di interazione con altre aree.
 - *Campo libero*: Altro.

3. L'Algoritmo del Programma (Regole di Calcolo)

Il software deve calcolare il **Rischio Specifico Finale** gestendo una regola standard e una fondamentale eccezione.

Regola Standard: Per la maggior parte delle prestazioni professionali, il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei 10 punteggi assegnati.

- Formula: **Rischio_Specifico = (Totale_A + Totale_B) / 10.**

Eccezione (Regola Condizionale Bloccante): Il programma deve intercettare la tipologia di prestazione scelta a monte. Se l'utente ha selezionato prestazioni come la **"revisione legale dei conti"** o la **"tenuta della contabilità"**, l'interfaccia deve nascondere (o disabilitare) l'intera Tabella B, in quanto non deve essere compilata.

- Formula per Eccezione: **Rischio_Specifico = Totale_A / 4.**

4. Output: Mappatura del Risultato

Infine, il software deve prendere il valore numerico decimale ottenuto dalla formula e tradurlo in una stringa di testo (Etichetta di Rischio), utilizzando la seguente scala graduata fissa che il programmatore dovrà inserire nel codice:

- Se il punteggio è **da 1.0 a 1.5** $\rightarrow$ Rischio Specifico **"Non significativo"**.
- Se il punteggio è **da 1.6 a 2.5** $\rightarrow$ Rischio Specifico **"Poco significativo"**.
- Se il punteggio è **da 2.6 a 3.5** $\rightarrow$ Rischio Specifico **"Abbastanza significativo"**.
- Se il punteggio è **da 3.6 a 4.0** $\rightarrow$ Rischio Specifico **"Molto significativo"**.

Questo valore finale andrà poi a combinarsi con il *Rischio Inerente* per il calcolo definitivo dell'Adeguata Verifica.